

वधियन_ऐन_२०८१

English title: Legislation Act, 2024

वधियन ऐन, २०८१ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २०८१ । १२ । ०३ । संवत् २०८१ सालको ऐन नं. १४ । वधियन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: वधियन तर्जुमामा पारदर्शिता कायम गरी जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्न, सरोकारवालाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न, गुणस्तरीय वधियन तर्जुमा गर्न, प्रत्यायोजित वधियनको सीमा निर्धारण गर्न तथा वधियनको प्रकाशन र अभिलेखलाई व्यवस्थित बनाउने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "वधियन ऐन, २०८१" रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) "आदेश" भन्नाले ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकार वा निकायले जारी गर्ने आदेश सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नेपाल सरकारबाट जारी भएको कार्यकारी आदेशलाई समेत जनाउँछ । (ख) "कानून मन्त्रालय" भन्नाले नेपाल सरकारको कानून, न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालय सम्झनु पर्छ । (ग) "कार्यवधि" भन्नाले ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बनाइएको कार्यवधि सम्झनु पर्छ । (घ) "गठन आदेश" भन्नाले विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले जारी गरेको आदेश सम्झनु पर्छ । (ङ) "निकाय" भन्नाले संवैधानिक निकाय, नेपाल सरकार अन्तर्गतको निकाय वा सङ्गठित संस्था सम्झनु पर्छ । (च) "नयिमावली" भन्नाले ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बनाइएको नयिमावली सम्झनु पर्छ । (छ) "निर्देशिका" भन्नाले ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बनाइएको निर्देशिका सम्झनु पर्छ । (ज) "प्रत्यायोजित वधियन" भन्नाले नयिमावली, आदेश, गठन आदेश, विनियमवली, निर्देशिका, कार्यवधि वा मापदण्ड सम्झनु पर्छ र सो शब्दले ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बनाइएको नर्म्स तथा मार्गदर्शनलाई समेत जनाउँछ । (झ) "मापदण्ड" भन्नाले ऐनले तोके बमोजिमको कुनै विषयको गुण वा स्तर मापन वा व्यवस्थित गर्न बनाइएको मापदण्ड सम्झनु पर्छ । (ञ) "राष्ट्रिय अभिलेखालय" भन्नाले अभिलेख संरक्षण ऐन, २०४६ को दफा ३ बमोजिमको राष्ट्रिय अभिलेखालय सम्झनु पर्छ । (ट) "वधियन" भन्नाले सङ्घीय संसदले बनाएको ऐन सम्झनु पर्छ र सो शब्दले प्रत्यायोजित वधियनलाई समेत जनाउँछ । (ठ) "वधियक" भन्नाले सङ्घीय संसदमा पेस भएको ऐनको मस्यौदा सम्झनु पर्छ । (ड) "विनियमवली" भन्नाले ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सङ्गठित संस्थाले बनाएको विनियमवली सम्झनु पर्छ । (ढ) "समिति" भन्नाले प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित वधियन सम्बन्धी विषय हेर्ने समिति सम्झनु पर्छ । (ण) "सङ्गठित संस्था" भन्नाले पचास प्रतिशत वा सो भन्दा बढी शेयर वा जायजैथामा नेपाल सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको सङ्गठित संस्था सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । वधियक तर्जुमा । ३. प्राथमिकता निर्धारण गर्ने: (१) नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, आवधिक योजना र क्षेत्रगत नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौताद्वारा सर्जित दायित्व समेतका आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालयले तर्जुमा गर्नु पर्ने वधियक पहिचान गरी प्रत्येक वर्षको जेठ महिनाभित्र वधियकको प्राथमिकताक्रम खुलाई कानून मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम सम्बन्धित मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणका आधारमा कानून मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल गरी सङ्घीय संसदमा पेस गर्ने वधियकको प्राथमिकताक्रम निर्धारण गरी वार्षिक कार्यतालिका निर्धारण गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिमको वार्षिक कार्यतालिका कानून मन्त्रालयले असार मसान्तभित्र सङ्घीय संसदमा पठाउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (२) बमोजिमको वार्षिक कार्यतालिका बमोजिम वधियकको मस्यौदा तर्जुमा गर्नु पर्नेछ । (५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै विषयमा तत्काल वधियकको मस्यौदा तर्जुमा गर्नु परेमा त्यसको उद्देश्य र कारण खुलाई वधियकको मस्यौदा तर्जुमा गर्न यस दफाको व्यवस्थाले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन । ४. सिद्धान्त स्वीकृति लिनु पर्ने: (१) कानूनी व्यवस्था नभएको विषयमा वा कानूनी व्यवस्था भए तापनि त्यस्तो कानूनी व्यवस्थालाई खारेज गर्ने गरी वधियकको मस्यौदा तयार गर्नुअघि सम्बन्धित मन्त्रालयले नेपाल सरकारबाट निर्धारण भए बमोजिमका विवरण समावेश गरी वधियकको मस्यौदा तर्जुमाका लागि अवधारणापत्र तयार गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम तयार गरिएको अवधारणापत्रमा कानून मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम कानून मन्त्रालयबाट सहमति लिएपछि वधियकको मस्यौदा तयार गर्ने प्रयोजनको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले सिद्धान्त स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकार समक्ष प्रस्ताव पेस गर्नु पर्नेछ । (४) वधियकको मस्यौदा तर्जुमाको लागि नेपाल सरकारबाट सिद्धान्त स्वीकृति प्राप्त भएपछि नेपाल सरकारबाट स्वीकृत अवधारणापत्र सम्बन्धित मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको वधियकको मस्यौदा तर्जुमाका लागि सिद्धान्त स्वीकृति लिइरहनु पर्ने छैन:- । (क) सालबसाली रूपमा जारी हुने आर्थिक वधियक वा विनियोजन वधियक वा सोसँग सम्बन्धित आश्रित वधियक, । (ख) कुनै ऐनको संशोधन वधियक । ५. वधियकको प्रारम्भिक मस्यौदा तर्जुमा: (१) दफा ४ बमोजिम नेपाल सरकारबाट सिद्धान्त स्वीकृति प्राप्त भएपछि वा त्यस्तो स्वीकृति आवश्यक नपर्ने विषयमा कुनै ऐनमा संशोधन गर्नु पर्ने विषयहरू पहिचान भएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले वधियकको प्रारम्भिक मस्यौदा

तर्जुमा गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिसम्बन्धति मन्त्रालयले वधियकको प्रारम्भिक मस्यौदा तर्जुमा गर्न नेपाल कानून आयोगलाई अनुरोध गर्न सक्नेछ । ६. सरोकारवालालाई सहभागी गराउनु पर्ने: (१) वधियकको मस्यौदा तर्जुमाको क्रममा सम्बन्धति मन्त्रालयले वधियवजिज र त्यस्तो वधियकबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावति हुने सरोकारवालालाई छलफलमा सहभागी गराई राय सुझाव लनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि प्राप्त राय सुझावको आधारमा वधियकको मस्यौदा परमिर्जन गरी सम्बन्धति मन्त्रालयले सर्वसाधारणको रायको लागि वधियकको मस्यौदा र देहायका वविरण आफ्नो वेबसाइटमा सात दनिदेखि तीस दनिसम्म उपलब्ध हुने गरी प्रकाशन गर्नु पर्नेछ:- । (क) कुन समस्या सम्बोधनको लागि वधियक तर्जुमा गर्नु परेको हो सोको कारण, । (ख) वधियकको व्यवस्थाबाट मौलिक हक तथा मानव अधिकारको क्षेत्त्रमा पर्ने प्रभाव, । (ग) वधियकको व्यवस्थाबाट पर्ने आर्थिक तथा वत्तितीय प्रभाव, ।

(घ) वधियकको व्यवस्थाबाट दगिी वकिसको लक्ष्य हासलि गर्न पुग्ने सहयोग, । (ङ) वधियकको व्यवस्थाबाट सुशासन प्रवर्द्धनमा पर्ने प्रभाव, । (च) वधियकको व्यवस्थाबाट जलवायु अनुकूलनमा पुग्ने सहयोग, र । (छ) अन्य आवश्यक वधिय । (३) दफा ५ को उपदफा (२) बमोजमि वधियकको प्रारम्भिक मस्यौदा तर्जुमाको लागि नेपाल कानून आयोगलाई अनुरोध गरिएकोमा सो आयोगले उपदफा (१) र (२) बमोजमिको कार्य सम्पन्न गरी प्राप्त सुझावको आधारमा मस्यौदा परमिर्जन गरी सम्बन्धति मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ । ७. वधियगत समतिमि छलफल गराउनु पर्ने: नेपालको संवधान बमोजमि सङ्घ र प्रदेशको वा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको वधियमा वधियकको मस्यौदा तयार गर्दा सम्बन्धति मन्त्रालयले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ बमोजमिको वधियगत समतिमि छलफल गराउनु पर्नेछ । ८. परामर्श लनु पर्ने: सम्बन्धति मन्त्रालयले वधियकको मस्यौदामा समावेश भएको देहायको वधियमा देहायको मन्त्रालय वा नकियाको परामर्श लनु पर्नेछ:- । (क) नेपाल सरकारलाई आर्थिक व्ययभार पर्ने वधियमा नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयको, । (ख) नेपाल सरकार वादी भई मुद्दा चलाउने वधियमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको, र । (ग) कुनै मन्त्रालय वा नकियाको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धति वधियमा त्यस्तो मन्त्रालय वा नकियाको । ९. तर्जुमा सहमतिको लागि कानून मन्त्रालयमा पठाउने: (१) दफा ८ बमोजमि परामर्श प्राप्त भएपछि वधियकको मस्यौदामा परमिर्जन गर्नु पर्ने भएमा परमिर्जन गरी सम्बन्धति मन्त्रालयले तर्जुमा सहमतिको लागि कानून मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि कानून मन्त्रालयमा तर्जुमा सहमतिको लागि वधियकको मस्यौदा पठाउँदा देहायका वविरण समेत संलग्न गर्नु पर्नेछ:- । (क) वधियकको मस्यौदामा प्रत्यायोजति वधियन जारी गर्ने व्यवस्था गरिएको भए प्रत्यायोजति वधियनको मस्यौदा, । (ख) वधियकको मस्यौदामा दफा ८ बमोजमि परामर्श लएको भए त्यस्तो परामर्श, । (ग) संशोधन वधियक भए संशोधन गर्नु पर्नाको कारण प्रष्ट खुल्ने गरी तयार गरिएको तीन महले वविरण, र । (घ) वधियकको मस्यौदामा रहेका प्रत्येक दफाको औचित्य र कारण प्रष्ट खुल्ने गरी तयार गरिएको व्याख्यात्मक टप्पिणी । तर नेपाल सरकारले सालबसाली रूपमा सङ्घीय संसदमा पेस गर्ने अर्थ वधियक र वनियोजन सम्बन्धी वधियकको हकमा व्याख्यात्मक टप्पिणी आवश्यक पर्ने छैन । (३) उपदफा (१) बमोजमि प्राप्त मस्यौदामा कानून मन्त्रालयले आवश्यकता अनुसार परमिर्जन तथा तर्जुमा गरी नेपाल सरकारबाट नर्धारित समयवधभित्ति त्यस्तो मस्यौदामा तर्जुमा सहमतिदिन सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि कानून मन्त्रालयले तर्जुमा सहमतिदिन दफा ३ बमोजमि नर्धारण भएको वधियकको प्रथमकिताक्रमको आधारमा दनु पर्नेछ ।

१०. नेपाल सरकारको स्वीकृतिको लागि पेस गर्ने: दफा ९ बमोजमि कानून मन्त्रालयबाट तर्जुमा सहमति प्राप्त भएपछि सम्बन्धति मन्त्रालयले कानून मन्त्रालयबाट तर्जुमा सहमति प्राप्त भएको वधियकको मस्यौदा सङ्घीय संसदमा पेस गर्ने स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकार समक्ष प्रस्ताव पेस गर्नु पर्नेछ । ११. वधियक संसदमा दर्ता गर्ने: नेपाल सरकारबाट वधियकको मस्यौदा सङ्घीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृत भएपछि त्यस्तो वधियक सम्बन्धति मन्त्रीले सङ्घीय संसदको सम्बन्धति सदनको नियमावली बमोजमि आवश्यक वविरण तथा कागजात संलग्न गरी कानून मन्त्रालय मार्फत सङ्घीय संसद सचिवालयमा दर्ता गर्नु पर्नेछ । १२. अध्यादेश तर्जुमा: (१) नेपालको संवधानको धारा ११४ बमोजमि अध्यादेश जारी गर्नु पर्ने भएमा सम्बन्धति मन्त्रालयले त्यस्तो अध्यादेशको अवधारणापत्र र मस्यौदा तयार गरी सहमतिको लागि कानून मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ । (२) सम्बन्धति मन्त्रालयले अध्यादेश जारी गर्नको लागि नेपाल सरकार समक्ष प्रस्ताव पेस गर्दा कानून मन्त्रालयले उपदफा (१) बमोजमि सहमतिदिएको अध्यादेशको मस्यौदा र सोको अवधारणापत्र समेत पेस गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि पेस भएको अध्यादेशको मस्यौदा नेपाल सरकारले राष्ट्रपति समक्ष पेस गर्ने सफिरसि गर्ने नर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रपरिषद्को कार्यालयले त्यसरी सफिरसि गरिएको नर्णयको प्रमाणति प्रतिकानून मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमिको नर्णयको प्रति प्राप्त भएपछि कानून मन्त्रालयले अध्यादेश जारी गर्न आवश्यक पर्ने प्रतहिरू तयार गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रपरिषद्को कार्यालयलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । परिच्छेद-३ । प्रत्यायोजति वधियनको तर्जुमा तथा सीमा । १३. प्रत्यायोजति वधियन जारी गर्न नहुने: (१) ऐनबाट अधिकार प्रत्यायोजन गरेकोमा बाहेक प्रत्यायोजति वधियन जारी हुँदैन । (२) ऐन अन्तर्गत जारी हुने प्रत्यायोजति वधियन त्यस्तो ऐनको उद्देश्य र ऐनले दिएको अधिकारभन्दा बाहिर गएर जारी गर्नु हुँदैन । (३) नेपालको संवधानले व्यवस्था गरे बमोजमि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारमा प्रतिकूल असर

पर्ने गरी प्रत्यायोजित विधायन जारी गर्नु हुँदैन । १४. प्रत्यायोजित विधायन जारी गर्दा विचार गर्नु पर्ने विषय: प्रत्यायोजित विधायन जारी गर्दा देहायका विषयमा विचार गर्नु पर्नेछ:- । (क) नेपालको संविधान तथा ऐनको सीमा, । (ख) कानूनका सारवान विषयलाई प्रत्यायोजित विधायनमा राख्न नहुने, । (ग) ऐनमा समय तोकिएकोमा सोही समयभित्र र त्यसरी समय नतोकिएकोमा सामान्यतया छ महिनाभित्र जारी गर्नु पर्ने, र । (घ) प्रत्यायोजित विधायन सम्बन्धी स्थापित मान्यता तथा असल अभ्यास अवलम्बन गर्नु पर्ने । १५. प्रत्यायोजित विधायनमा समावेश गर्न नहुने: सम्बन्धित ऐनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक प्रत्यायोजित विधायनमा देहायका विषय समावेश गर्नु हुँदैन:- । (क) कोष स्थापना र सञ्चालन गर्ने विषय, । (ख) सञ्चालित कोष वा अन्य सरकारी कोषबाट आर्थिक दायित्व पर्ने विषय, । (ग) कुनै कार्यलाई कसूर कायम गर्ने वा भइरहेको कसूरलाई हटाउने, सजाय निर्धारण गर्ने वा तत्सम्बन्धी सारवान विषय, ।

(घ) कर लगाउने वा उठाउने, करको दर घटाउने, बढाउने वा खारेज वा मुलतबी राख्ने विषय, । (ङ) न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायको गठन गर्ने तथा त्यस्तो निकायको क्षेत्राधिकार सर्जिना गर्ने विषय, । (च) नेपालको संविधानमा कानून बमोजिम हुने भनी उल्लेख भएका विषयको कार्यान्वयन गर्ने विषय, । (छ) मौलिक हकमाथि कुनै तरिकाले सीमा तोक्ने विषय, । (ज) ऐनबाट स्पष्ट अधिकार दिएकोमा बाहेक कुनै विषयलाई नियमन गर्ने वा इजाजतपत्र वा अनुमतपत्र जारी गर्ने विषय, । (झ) नयिकृति, अवकाश वा योग्यता निर्धारण गर्ने विषय, । (ञ) पुनः प्रत्यायोजित विधायन जारी गर्ने विषय, । (ट) व्यक्तिको दैनिक व्यवहार वा आचरणलाई नियमन वा नियन्त्रण गर्ने विषय, र । (ठ) प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुने विषय । १६. नियमावलीमा समावेश गर्न सकिने विषय: सामान्यतया देहायका विषयलाई नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने गरी सङ्घीय ऐनबाट अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सकिनेछ:- । (क) ऐन कार्यान्वयनको लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधिगत विषय, । (ख) कुनै नविदन, दरखास्त, प्रमाणपत्र वा फारामको ढाँचा निर्धारण गर्ने विषय, । (ग) प्रावधिक प्रकृतिको विषयमा मापदण्ड वा सर्त तोक्ने विषय, । (घ) आवधिक रूपमा परिवर्तन गरिरहनु पर्ने शुल्क वा दस्तुर तोक्ने विषय, र । (ङ) कुनै कार्यको लागि अधिकारी तोक्ने विषय । १७. विनियमावलीमा समावेश गर्न सकिने विषय: (१) विनियमावली र विनियमावली दुवै जारी गर्न सकिने गरी सङ्घीय ऐनबाट अधिकार प्रत्यायोजन गर्दा सम्बन्धित निकायले सामान्यतया देहायका विषयमा विनियमावली बनाउन सक्ने गरी व्यवस्था गर्न सकिनेछ:- । (क) कर्मचारी प्रशासन तथा कर्मचारीको सेवाका सर्त र सुविधा सम्बन्धी विषय, र । (ख) खरिद, आर्थिक कार्यविधि र आर्थिक प्रशासनसँग सम्बन्धित विषय । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विनियमावली मात्र बनाउने गरी अधिकार प्रत्यायोजन भएकोमा त्यस्तो ऐनबाट अधिकार प्रत्यायोजन भएका अन्य कार्यविधिगत विषय त्यस्तो विनियमावलीमा समावेश गर्न बाधा पर्ने छैन । १८. निर्देशिकामा समावेश गर्न सकिने विषय: (१) कुनै विषयको सञ्चालन वा प्रशासनमा एकभन्दा बढी निकाय समावेश हुने भएमा प्रत्येक निकायको कार्यसम्बन्ध निश्चित गर्न, कुनै प्रावधिक विषयमा मापदण्ड वा कार्यविधि निश्चित गर्न, काम कारबाहीमा एकरूपता कायम गर्न वा कुनै विषयमा वसितुत ढाँचा, मापदण्ड, नर्म्स वा गुणस्तर तोक्न आवश्यक भएमा निर्देशिका बनाउन सक्ने गरी सङ्घीय ऐनबाट अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सकिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम सङ्घीय ऐनले दिएको अधिकारको सीमाभित्र रही नेपाल सरकार वा कुनै निकायले निर्देशिका बनाउन सक्नेछ । (३) निर्देशिकाबाट जुन निकाय वा पदाधिकारीले सो विषय सञ्चालन वा प्रशासन गर्ने हो त्यस्तो निकाय वा पदाधिकारी र त्यसको प्रत्यक्ष सरोकारवाला बाहेक सर्वसाधारणलाई लागू हुने व्यवस्था निर्देशिकामा समावेश गर्नु हुँदैन ।

१९. कार्यविधिमा समावेश गर्न सकिने विषय: (१) कुनै प्रावधिक विषयमा व्यवस्था गर्नु पर्ने वा वसितुत ढाँचा वा कार्यविधि आवश्यक पर्ने वा आन्तरिक कार्यप्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने विषयमा कार्यविधि बनाउन सक्ने गरी सङ्घीय ऐनबाट अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सकिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम सङ्घीय ऐनबाट कार्यविधि बनाउन सक्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन भएकोमा त्यस्तो ऐनले तोकेको सीमाको अधीनमा रही कार्यविधि बनाउन सकिनेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै दस्तुर तोक्ने, कोष स्थापना गर्ने, कुनै विषयलाई नियमन गर्ने, ऐनले बाध्य नगरेको वा नषिध नगरेको कुनै कार्य गर्न बाध्य गर्ने वा नषिध गर्ने जस्ता विषय कार्यविधिमा समावेश गर्नु हुँदैन । (४) कार्यविधिबाट जुन निकाय वा पदाधिकारीले सो विषय सञ्चालन वा प्रशासन गर्ने हो त्यस्तो निकाय वा पदाधिकारी बाहेक सर्वसाधारणलाई लागू हुने व्यवस्था कार्यविधिमा समावेश गर्नु हुँदैन । २०. मापदण्डमा समावेश गर्न सकिने विषय: (१) कुनै विषयको गुण वा स्तर मापन वा व्यवस्थिति गर्न आवश्यक भएमा मापदण्ड बनाउन सक्ने गरी सङ्घीय ऐनबाट अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सकिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको मापदण्ड बनाउँदा कुनै कुराको गुण, स्तर, मात्रा, तौल, उचाई वा मूल्य तोक्ने, सोको आधार कायम गर्ने, एकरूपता कायम गर्ने वा व्यवस्थिति गर्ने बाहेकका विषय त्यस्तो मापदण्डमा समावेश गर्नु हुँदैन । २१. तर्जुमा सहमति लानि पर्ने: (१) देहायका प्रत्यायोजित विधायन स्वीकृत गर्नु अघि नेपाल सरकारको मन्त्रालय वा सम्बन्धित निकायले त्यस्तो प्रत्यायोजित विधायनको मस्यौदामा कानून मन्त्रालयबाट तर्जुमा सहमति लानि पर्नेछ:- । (क) नेपाल सरकारले बनाउनु पर्ने नियम, । (ख) गठन आदेश, र । (ग) प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रपरिषदले बनाउनु पर्ने निर्देशिका वा कार्यविधि । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संविधानिक निकायले आफै बनाउने वा स्वीकृत गर्ने प्रत्यायोजित विधायनमा कानून मन्त्रालयको सहमति आवश्यक पर्ने छैन । (३) उपदफा (१) बमोजिम कानून मन्त्रालयबाट तर्जुमा सहमति प्राप्त भएको प्रत्यायोजित विधायनको

मस्यौदा दफा २२ बमोजमि स्वीकृतिको लागिपैस गर्नु पर्नेछ । २२. प्रत्यायोजित विधायनको स्वीकृति देहायका प्रत्यायोजित विधायन देहायको नकिय, तह वा अधिकारीबाट स्वीकृत हुनु पर्नेछ:- । (क) ऐनमा कुनै नकिय, तह वा अधिकारीबाट स्वीकृत हुने भनी उल्लेख भएकोमा सोही नकिय, तह वा अधिकारी, र । (ख) खण्ड (क) मा लेखिएदेखि बाहेक ऐन अन्तर्गत जारी हुने अन्य प्रत्यायोजित विधायनको हकमा नेपाल सरकार । परिच्छेद-४ । विधायन अभिलेख तथा प्रकाशन । २३. ऐन र अध्यादेशको अभिलेख: (१) प्रमाणीकरण भएका ऐनको प्रतमिध्ये एक प्रतशिष्टरपतको कार्यालयमा राखी दुई प्रतिका नून मन्त्रालयमा र अन्य एक-एक प्रतप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रपरिषद्को कार्यालय र सङ्घीय संसद सचिवालयमा पठाउनु पर्नेछ ।

(२) ऐन तथा अध्यादेशको प्रमाणति प्रतित्यसरी प्राप्त गर्ने प्रत्येक नकियले दर्ता नम्बर तथा पृष्ठ सङ्ख्या सहितको अभिलेख कायम गरी सुरक्षति राख्नु पर्नेछ । (३) कानून मन्त्रालयले प्रत्येक वर्षको वैशाख मसान्तभतिर अघिल्लो वर्ष प्रमाणीकरण भएका प्रत्येक ऐन तथा अध्यादेशको एक-एक प्रतशिष्टरयि अभिलेखालयमा पठाउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि प्राप्त ऐन तथा अध्यादेशको प्रमाणति प्रतशिष्टरयि अभिलेखालयले दर्ता नम्बर तथा पृष्ठ सङ्ख्या सहितको अभिलेख कायम गरी आवश्यकता अनुसार सोको वदियुतीय प्रतिसमेत तयार गरी अभिलेख राख्नु पर्नेछ । २४. प्रत्यायोजित विधायनको दर्ता: (१) दफा २२ बमोजमि प्रत्यायोजित विधायन स्वीकृत भएपछित्यस्तो विधायन स्वीकृत गर्ने नकियबाट प्रमाणीकरण भई प्राप्त भएको मतिलि सात दिनभतिर सम्बन्धति मन्त्रालय वा नकियले कानून मन्त्रालयमा दर्ता गर्न पठाउनु पर्नेछ । त्यसरी प्राप्त प्रत्यायोजित विधायन कानून मन्त्रालयले दर्ता गरी दर्ता नम्बर प्रदान गर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन हुने प्रत्यायोजित विधायनको हकमा कानून मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशनको लागिसूचना सम्पादन गरी पठाउँदा त्यस्तो प्रत्यायोजित विधायनको छुट्टाछुट्टै दर्ता नम्बर कायम गरी सम्पादति सूचनामा त्यस्तो दर्ता नम्बर समेत उल्लेख गरी पठाउनेछ । नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दा त्यस्तो दर्ता नम्बर सहति प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (३) प्रत्यायोजित विधायन दर्ता वा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशनका लागिसूचना सम्पादनको लागिकानून मन्त्रालयमा पठाउँदा त्यस्तो प्रत्यायोजित स्वीकृत गर्ने । नरिणयको छायाँप्रत, स्वीकृत प्रत्यायोजित विधायनको प्रमाणति प्रतरि वदियुतीय प्रतिसमेत संलग्न गरी पठाउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि कानून मन्त्रालयले प्रत्यायोजित विधायन दर्ता गर्दा दर्ता नम्बर, दर्ता मति, त्यस्तो विधायन जारी गर्न अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने सङ्घीय ऐन र त्यसको सम्बन्धति दफा, प्रत्यायोजित विधायन स्वीकृत गर्ने अधिकारी वा नकिय खुलाउनु पर्नेछ । (५) उपदफा (१) बमोजमि दर्ता गरिएको प्रत्यायोजित विधायनको पहिलो पृष्ठको शीरमा विधायनको प्रकृति, दर्ता नम्बर र दर्ता मति खुलाइएको छाप लगाई कानून मन्त्रालयको सम्बन्धति अधिकृतले दस्तखत गरी एक प्रतिका नून मन्त्रालयमा राखी एक प्रतप्रत्यायोजित विधायन दर्ता गर्न ल्याउने सम्बन्धति नकियलाई फरिता दनि पर्नेछ । (६) कानून मन्त्रालयले यस दफा बमोजमिको प्रत्यायोजित विधायनको दर्ता गर्ने कार्य वदियुतीय माध्यमबाट समेत गर्ने व्यवस्था मलिउन सक्नेछ । २५. विधायनको प्रकाशन: (१) ऐन वा अध्यादेश प्रमाणीकरण भएपछिप्रमाणीकरण भएको मतिमि नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरनिछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्न पठाइएको ऐन वा अध्यादेश त्यसरी प्रकाशन गर्न पठाइएको दुई दिनभतिर कानून मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखनिछ ।

(३) नेपाल सरकार वा संवैधानकि नकियबाट जारी गरनि नयिमावली वा गठन आदेश नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरनिछ । (४) उपदफा (३) बमोजमिका नयिमावली वा गठन आदेश बाहेक अन्य प्रत्यायोजित विधायन प्रचलति कानून बमोजमि नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्ने भएमा वा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने गरी नरिणय गरेकोमा त्यस्तो प्रत्यायोजित विधायन नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएपछिनेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरनिछ । (५) कानून मन्त्रालयले तोकेको नकियले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएको सूचनाको आधारमा नेपालको संवधान, ऐन, नयिमावली तथा अन्य प्रत्यायोजित विधायनलाई एकीकृत रूपमा वा वषियगत संग्रह वा फुटकर पुस्तकको रूपमा प्रकाशन गरी बकिरी वतिरणको व्यवस्था मलिउनेछ । (६) सम्बन्धति मन्त्रालय वा नकियले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएको सूचनाको आधारमा आफूसँग सम्बन्धति ऐन, नयिमावली तथा अन्य प्रत्यायोजित विधायन आफ्नो वेबसाइटमा राख्न सक्नेछन् । (७) यस दफा बमोजमि विधायनको प्रकाशन गर्दा त्यस्तो विधायन प्रमाणीकरण वा स्वीकृत हुँदा प्रयोग भएको कागज, फन्ट वा आकारभन्दा फरक कागज, फन्ट वा आकारमा प्रकाशन गर्न बाधा पर्ने छैन । (८) उपदफा (५) वा (७) बमोजमि विधायनको प्रकाशन गर्दा पुस्तकको रूपमा प्रकाशन गर्ने भएमा देहायको वविरण देहाय बमोजमि खुलाउनु पर्नेछ:- । (क) पुस्तकको बाहिरी पृष्ठ (कभर पेज) पछिको पहिलो भतिरी पृष्ठमा कुन मतिसिम्म भएका संशोधन मलाई अद्यावधकि गरिएको हो, सो व्यहोरा, । (ख) ऐन प्रकाशन गर्दा प्रत्येक ऐनको लामो नामभन्दा अघित्यस्तो ऐन प्रमाणीकरण भएको र नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएको मतिरि त्यस्तो ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐनको नाम, प्रमाणीकरण भएको र नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएको मति, । (ग) कुनै ऐन वा प्रत्यायोजित विधायन प्रारम्भ हुने गरी तोक्ने वा सूचना नकिलने व्यवस्था भएकोमा त्यस्तो सूचनाबाट तोकेको वा सूचना प्रकाशन भएको मतिपाद टपिपणी (फुटनोट) मा जनाउने, । (घ) अनुसूची वा त्यस्तै अन्य कुनै व्यवस्था नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी हेरफेर गर्न सक्ने वा थपघट गर्न सक्ने अधिकार प्रत्यायोजन भएकोमा सो अधिकार बमोजमि हेरफेर वा थपघट गरिएको अद्यावधकि वविरण, र । (ङ) कुनै कानूनको व्यवस्था सर्वोच्च अदालतबाट अमान्य वा बदर गरिएको भएमा त्यस्तो व्यवस्था अमान्य वा बदर गर्ने मुद्दाको नाम, आदेश मति, पक्ष वपिकषको नाम,

नेपाल कानून पत्रिकामा प्रकाशित भएको भए सोको वर्ष र अङ्क तथा नरिणय नम्बर । (१) कुनै विधायन वेबसाइटमा प्रकाशन गर्दा हरेक विधायनको पहिलो पृष्ठमा कुन मतिसिम्म भएका संशोधन अद्यावधिक गरिएको हो, सो व्यहोरा र प्रकाशन गर्ने मन्त्रालय वा निकायको नाम समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ । २६. वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नु पर्ने: (१) देहायको प्रत्यायोजित विधायन देहाय बमोजमि प्रकाशन गर्नु पर्नेछ:- ।

(क) नेपाल सरकार वा कुनै निकायबाट जारी गरिने विनियमवली, आदेश, निर्देशिका, कार्यविधि वा मापदण्ड यस ऐन बमोजमि दर्ता नम्बर प्राप्त भएको मितिलि सात दिनभित्र सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायको वेबसाइटमा, । तर यस खण्ड बमोजमिको प्रत्यायोजित विधायन नेपाल राजपत्रमा समेत प्रकाशन हुने भएमा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि मात्र सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले आफ्नो वेबसाइटमा त्यस्तो प्रत्यायोजित विधायन प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (ख) सङ्गठित संस्थाले जारी गर्ने प्रत्यायोजित विधायन यस ऐन बमोजमि दर्ता नम्बर प्राप्त भएको मितिलि तीन दिनभित्र त्यस्तो संस्थाको वेबसाइटमा । (२) उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजमि नेपाल सरकार वा प्रत्यायोजित विधायन जारी गर्ने मन्त्रालय वा कुनै निकायले प्रत्यायोजित विधायनको प्रकाशन गर्दा त्यस्तो प्रत्यायोजित विधायन जारी गर्न नरिणय गर्ने अधिकारी, नरिणय मिति तथा दफा २४ बमोजमिको दर्ता नम्बर र मतिसिमेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ । २७. कानूनी मान्यता नपाउने: यस ऐन बमोजमि प्रकाशन नगरिएको प्रत्यायोजित विधायनले प्रकाशन नभएसम्म कानूनी मान्यता पाउने छैन र त्यस्तो विधायन प्रकाशन नभएसम्म सर्वसाधारणको लागि लागू हुने छैन । २८. प्रमाणित प्रतिको अभिलेख गरी सुरक्षित राख्ने: (१) नेपाल सरकारबाट स्वीकृत वा जारी भएका प्रत्यायोजित विधायनको प्रमाणित एक प्रति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रपरिषद्को कार्यालयमा राखी अन्य एक-एक प्रति सम्बन्धित मन्त्रालय र कानून मन्त्रालयमा सुरक्षित राख्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारबाट प्रत्यायोजित विधायन स्वीकृत भएपछि त्यस सम्बन्धी नरिणय र प्रत्यायोजित विधायनको प्रमाणित प्रति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रपरिषद्को कार्यालयले तत् तत् निकायमा पठाउनु पर्नेछ । (३) नेपाल सरकारबाट स्वीकृत वा जारी भएका बाहेकका अन्य निकायबाट जारी भएका प्रत्यायोजित विधायनको प्रमाणित एक प्रति सम्बन्धित निकायले राखी एक प्रति कानून मन्त्रालयमा सुरक्षित राख्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) को प्रयोजनको लागि सम्बन्धित निकायले प्रत्यायोजित विधायन स्वीकृत भई दफा २४ बमोजमि दर्ता नम्बर प्राप्त गरेपछि त्यस्तो प्रत्यायोजित विधायनको प्रमाणिक एक प्रति, त्यसको विद्युतीय प्रति र तत्सम्बन्धी नरिणयको प्रतिलिपि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ । (५) उपदफा (२) वा (४) बमोजमि प्राप्त प्रमाणिक प्रति कानून मन्त्रालयले निर्धारण गरेको ढाँचामा सम्बन्धित मन्त्रालयले तयार गरी सुरक्षित रूपमा अभिलेख राख्नु पर्नेछ । (६) यस दफा बमोजमि अभिलेख व्यवस्थापन गर्नको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवले वा सम्बन्धित निकायको प्रमुखले त्यस्तो मन्त्रालय वा निकायको कुनै महाशाखा वा शाखालाई अभिलेख राख्ने शाखाको रूपमा तोक्नु पर्नेछ ।

२९. कानून मन्त्रालयमा विवरण पठाउनु पर्ने: दफा २८ बमोजमि तयार गरिएको अभिलेखको अद्यावधिक विवरण प्रत्येक चार महिनामा सम्बन्धित मन्त्रालयले कानून मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ । ३०. एकीकृत विवरण तयार गर्ने: (१) दफा २९ बमोजमि प्राप्त विवरणको आधारमा कानून मन्त्रालयले सङ्घीय ऐन अन्तर्गत जारी भएका प्रत्यायोजित विधायनको एकीकृत र अद्यावधिक विवरण तयार गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको विवरण कानून मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा असार मसान्तभित्र प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-५ । विधि । ३१. समितिलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने: (१) सङ्घीय ऐन बमोजमि प्रत्यायोजित विधायन जारी भएको तीस दिनभित्र समितिको जानकारीको लागि त्यस्तो विधायन सम्बन्धित मन्त्रीले समितिलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (२) नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएको प्रत्यायोजित विधायनको हकमा त्यस्तो प्रत्यायोजित विधायनको नाम र राजपत्रमा प्रकाशित मतिको विवरण मात्र समितिलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । ३२. प्रत्यायोजित विधायनको संसदीय परीक्षण: (१) समितिले प्रत्यायोजित विधायनका सम्बन्धमा नियमिति परीक्षण गर्न, गराउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि गर्ने परीक्षण सम्बन्धी कार्यविधिसमिति आफैले निर्धारण गर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमिको कार्यविधि बमोजमि समितिले आवश्यकता अनुसार सरोकारवालालाई आवश्यक निर्देशन दिने वा ध्यानाकर्षण गराउन सक्नेछ । (४) यस दफा बमोजमिको परीक्षणद्वारा प्रत्यायोजित विधायनमा कुनै कैफियत वा सुधार गर्नु पर्ने देखिएमा त्यसको सुधार वा संशोधन गर्न समितिले सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायलाई निर्देशन दिने सक्नेछ । ३३. कानून मन्त्रालयलाई जानकारी गराउने: (१) कुनै ऐन वा नेपाल सरकारले जारी गरेको प्रत्यायोजित विधायनमा कुनै सुधार गर्नु पर्ने विषय वा कुनै कैफियत देखिएमा त्यस्तो सुधार गर्नु पर्ने देखिएको वा कैफियत देखिएको विषय उल्लेख गरी कानून मन्त्रालयमा जोसुकैले जानकारी गराउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि जानकारी प्राप्त भएपछि कानून मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय भएमा आफैले र अन्य मन्त्रालयसँग सम्बन्धित भएमा सम्बन्धित मन्त्रालयमा सुधारको लागि पठाउनु पर्नेछ । ३४. प्रत्यायोजित विधायन जारी गर्ने निकायको कर्तव्य: सङ्घीय संसदका सदन वा समितिद्वारा प्रत्यायोजित विधायन सम्बन्धमा दिएको निर्देशन पालना गर्नु प्रत्यायोजित विधायन जारी गर्ने निकायको कर्तव्य हुनेछ । ३५. दर्ता गराई प्रकाशन गर्नु पर्ने: (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि प्रचलित कानून बमोजमि जारी भई नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन नभएका प्रत्यायोजित विधायन यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र यस ऐन बमोजमि कानून मन्त्रालयमा दर्ता गराई दर्ता नम्बर उल्लेख गरी प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको अवधिभित्र कानून मन्त्रालयमा दर्ता नग्राइएको प्रत्यायोजित विधायन त्यस्तो अवधि व्यतित

भएपछिस्वतः अमान्य हुनेछ ।

३६. ऐन कार्यान्वयन मापनः प्रत्येक ऐन प्रारम्भ भएको पाँच वर्ष पूरा भएको एक वर्षभित्र र त्यसपछि प्रत्येक पाँच वर्षपछिको एक वर्षभित्र सम्बन्धित मन्त्रालयले ऐन कार्यान्वयन अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्नेछ र सोको प्रतिवेदन सङ्घीय संसदमा पेस गर्नु पर्नेछ । ३७. केही सार्वजनिक लिखित प्रमाणीकरण (कार्यवधि) ऐन, २०६३ मा संशोधनः केही सार्वजनिक लिखित प्रमाणीकरण (कार्यवधि) ऐन, २०६३ को, - । (१) दफा ३ को, - । (क) उपदफा (१) मा रहेका "चार प्रति" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "पाँच प्रति" भन्ने शब्दहरू राखिएका छन् । (ख) उपदफा (४) मा रहेका "अन्य एक/एक प्रतिप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रपरिषद्को कार्यालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालय र सङ्घीय संसद सचिवालयमा पठाउनु पर्नेछ" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "एक/एक प्रतिप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रपरिषद्को कार्यालय र सङ्घीय संसद सचिवालयमा तथा दुई प्रतिकानून, न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ" भन्ने शब्दहरू राखिएका छन् । (२) दफा ५ को, - । (क) उपदफा (१) मा रहेका "तीन प्रति" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "चार प्रति" भन्ने शब्दहरू राखिएका छन् । (ख) उपदफा (६) मा रहेका "अन्य एक/एक प्रतिप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रपरिषद्को कार्यालय र कानून, न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "एक प्रतिप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रपरिषद्को कार्यालय र दुई प्रतिकानून, न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ" भन्ने शब्दहरू राखिएका छन् ।